



Ajuntament de l'Ametlla de Mar

ACTA

Expedient núm.:	Òrgan col·legiat:
PLE/2026/7	PLE

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria	Extraordinària urgent
Data	19 de juny de 2026
Durada	Des de les 08:02 fins a les 08:45 hores
Lloc	Sala de Junes
Presidida per	Jordi Gaseni Blanch
Secretària	María Ángel Benedicto Esclarín

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI	Nom i Cognoms	Assisteix
47861519Z	Albert Borràs Pérez	SÍ
47628498Y	Amadeu Comes Cañagueral	SÍ
47820834Q	Ana María Aragon Mora	SÍ
39650347A	Antoni Espuny Gaseni	SÍ
52604135F	Eva del Amo Galarzo	SÍ
40924241L	Javier Ambrosio de la Fuente Brull	SÍ
40934639K	Joan Manuel Tello Fernández	SÍ
40932435W	Joana Brull Bardí	SÍ
40935102R	Jordi Gaseni Blanch	SÍ
52600542W	Jordi Martí Bladé	SÍ

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0007 Data: 30/07/2026

Codi Validació: 9FDZY56ES2ZMR6JZC5CWSZ9S5
Verificació: https://ametllamar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 16





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

17707176M	María Ángel Benedicto Esclarín	SÍ
47823969T	Maria Neus Balfegó Marsal	SÍ
39699436X	Mireia Martínez Margalef	SÍ
52608269R	Noèlia Brull Martí	SÍ
40925603R	Vicent Llaó López	SÍ

Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l'òrgan, la Presidenta obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

01. Aprovació del caràcter urgent d'aquesta convocatòria

Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 7, En contra: 6, Abstencions: 0, Absents: 0

L'alcalde posa de manifest la necessitat de la convocatòria del Ple extraordinari per raons d'urgència: "Atès que el dia 17 de juny finalitzava el termini d'informació pública envers l'aprovació inicial del pressupost i havent presentat al·legacions.

Atès que es necessari procedir a la resolució de les al·legacions presentades per poder efectuar l'aprovació definitiva del pressupost de l'exercici econòmic de 2026.

Atès que es adient tenir el pressupost aprovat definitivament per poder dur a terme els projectes, activitats, atendre als serveis municipals i pel bon funcionament de l'organigrama municipal, així com per poder fer front a les despeses que genera el capítol primer de personal es proposa el caràcter urgent d'aquesta convocatòria extraordinària. Per tant, això ha de passar a votació i voldria preguntar als portaveus si podem votar per assentiment o si passem a votació per cada un dels regidors i regidores."

En fase de debat la senyora del Amo diu: "Voldria justificar una mica el vot. Entenem la necessitat de que sigui urgent aprovar el pressupost perquè estem ja quasi al juliol i encara no tenim pressupost, però sí que creiem també que hauríem hagut de tindre més temps per poder mirar la resolució d'aquests punts, la denegació de les al·legacions, etc. I per tant, d'un dia per l'altre, crec que se'ns vulnera una mica el dret a poder estudiar bé els punts que es porten, encara que siguin el pressupost que ja estava estudiat. El fet de denegar les al·legacions o desestimar-les, també hauríem volgut tindre més temps per poder-ho mirar millor. Per això votarem en contra."

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0007 Data: 30/07/2026

Codi Validació: 9FDZY56ES2ZMR6JZC5CWSZ9S5
Verificació: <https://ametlla.mar.es/administracio.ca/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 16





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

La senyora Aragón diu: “Jo estic d'acord amb la senyora del Amo. En el moment que se'ns convoca en este Ple, ahir a les 12 del migdia, i no se'ns dona temps, no justifica el caràcter d'urgència. Tots sabem que hi ha un temps per presentar les al·legacions, sabem que és previsible que es presentin, per tant, no està justificat aquest caràcter d'urgència.”

El senyor de la Fuente diu: “La urgència bàsicament ve lligada a tot el que va lligat als pressupostos, tant temes de Fons de Transició Nuclear, com Next Generation, com l'entrada d'aigua Hispano Italiana, com l'entrada de cinc nous policies, vull dir, hi ha un munt d'arguments que fan que sigui més que necessària la urgència. Ja sé que alguns voldrien que durés 14 mesos el temps d'al·legació, però és el que hi ha.”

El senyor Espuny diu: “Bàsicament, és que les mateixes paraules de l'oposició ja ho han explicat. És un pressupost que estem a finals de juny i encara no està aprovat. Hi ha una sèrie d'actuacions, com ben bé ha dit el senyor de la Fuente, que s'han de dur a terme. La setmana que ve entrem en un període pràcticament de festes, Sant Joan, Sant Pere, etcètera, i això ens podria endarrerir pràcticament d'una setmana, 10 dies, el començar o continuar treballant per precisament solucionar i posar en marxa tots aquests projectes que s'han de posar abans que s'acabi aquest any. Per tant, és més que explicable aquesta urgència, perquè segurament la setmana que ve ja avançaré molta feina de la que ja s'hagués hagut de fer fa molt de temps.”

L'alcalde diu: “Jo només dir-vos que el que avui estem fent, aquesta convocatòria extraordinària i urgent, és totalment legal, actuem conforme a l'ordenació i al reglament municipal, i a partir d'aquí entenem, podem entendre, que des de l'oposició no voldria que s'avancés en res, que tot això, que no hi hagués pressupost, cosa que vosaltres no vau ser capaços d'aprovar, i voldrieu que nosaltres ara també tinguéssim aquestes dificultats. Aquestes dificultats ja han acabat, poseu-vos el lloc on esteu, esteu a l'oposició, i el que heu de fer ara és control. Sobre la urgència i la rapidesa de tot això que hem anat fent, aquestes al·legacions que s'han presentat són al·legacions que ja vau compartir, tots dos grups, en els argumentaris per anar en contra del pressupost quan se va debatre. És un pressupost debatut, coneixeu perfectament les al·legacions, a partir d'aquí el que hem de fer, i tant, que les coneixeu, a partir d'aquí, més que res, perquè van formar part de l'argumentari, podem buscar les actes de la vostra justificació davant de l'oposició que vau fer al pressupost. A partir d'aquí, ara el que hem de fer és resoldre aquestes al·legacions, hi ha informes d'intervenció que donen la solució en com, si sí o si no, es poden acceptar aquestes al·legacions, i això és el que tindrem dret, el dret i el deure de discutir, proposar les vostres opinions, i a partir d'aquí, després, finalment, votar. A partir d'aquí voleu fer l'ús del segon torn?”

La senyora Eva de l'Amo diu: “Bé, dir que el nostre interès és no provar els pressupostos, i estar 14 mesos sense pressupostos, això és, o que no volem que tiren endavant el poble, això potser parreu per vosaltres mateixos quan esteu a l'oposició. Aquest no és per a res el nostre interès, el que volem és que el poble tiri endavant, i

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0007 Data: 30/07/2026

Codi Validació: 9FDZY56ES22MR61JC5CWSZ9S5
Verificació: <https://ametlla.mar.es/administracio.ca/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 16





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

també ens preguntem per què s'haguessin pogut aprovar fa dos mesos aquests pressupostos si no s'hagués tocat res. Al final ja vam dir que eren uns pressupostos similars als que nosaltres vam proposar, i per tant, si no haguéssiu tocat res, segur que ja estarien executant-se aquests pressupostos. Per tant, dir que el nostre interès és parilitzar el poble, crec que parreu potser del que vosaltres faríeu, que és el que vau fer en el seu moment, però no correspon al que el nostre grup de Junts volem fer ni el nostre interès. “

El senyor Espuny diu: “Senyora del Amo, vostè sap que durant vuit anys que van estar a l'oposició, cada any ens presentàveu al·legacions al pressupost. Si no a través de Convergència, a través d'una persona molt lligada amb el seu assessor, cada any ens endarrerieu un mes l'execució del pressupost. Per tant, no digui que és una cosa que fèiem nosaltres, sinó simplement que nosaltres vam reflectir a posteriori quan vostès van estar governant, perquè es donessin compte del mal que es feia amb aquesta situació i més presentant unes al·legacions que pràcticament tots els anys eren el mateix i que no arribaven a cap terme. Per tant, no vulgui posar-nos nosaltres com a primer executor d'aquesta pràctica, sinó que vostès, a través, torno a repetir, de persones, perquè això sí, moltes persones s'han amagat aquí, o s'amagaven, i ficaven a una tercera persona, que sabem els lligams que tenia, com li dic, amb el seu assessor, que cada any, durant vuit anys, vostès van presentar al·legacions, indirectament, però les van presentar.”

L'alcalde diu: “No, no, ja han passat els dos torns, tenim altres punts on podreu parlar.”

La senyora del Amo: “Ja tornaré a contestar després, perquè això que ha dit el senyor Espuny és totalment fals. Només cal veure els actes.”

L'alcalde respon: “Després podreu intervenir amb els diferents punts. Per tancar el debat d'aquest punt, dir-vos que nosaltres sí que tenim l'obligació de tirar endavant amb aquest pressupost, un pressupost que avui podem aprovar definitivament, i només dir-vos que, amb les vostres explicacions, veiem que si realment tan similar és al pressupost que teníeu, avui veurem si sou capaços d'acceptar i de votar a favor d'aquest pressupost, o de votar simplement per fer oposició per oposició, votar en contra. Passem a votació.”

Plantejada la qüestió en aquests termes, i a l'empara de l'article 82.3 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, es procedeix a la votació de la proposta d'urgència amb el següent resultat:

- Vots a favor: set. Voten a favor 5 ERC, 1 PSC i 1 ENTESA
- Vots en contra: sis. Voten en contra 5 JUNTS i 1 NO ADSCRIT
- Abstencions: cap.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0007 Data: 30/07/2026

Codi Validació: 9FDZY56ES2ZMR6JZC5CWSZ9S5
Verificació: https://ametlla.mar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 16





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Vist que concorre el quòrum exigít per l'article 103.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, s'inclouen: el punt referent a la resolució de les al·legacions interposades contra l'aprovació inicial del pressupost general i plantilla de personal per a l'exercici 2026 i el punt referent a l'aprovació definitiva del pressupost general i plantilla de personal per a l'exercici 2026.

02. Expedient 1065/2026. Estudi i resolució, si s'escau, de les al·legacions interposades per el grup municipal de no adscrits contra l'aprovació inicial del pressupost general i plantilla de personal per a l'exercici 2026.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 7, En contra: 6, Absents: 0, Absència: 0

L'alcalde fa una explicació del present punt de l'ordre del dia: "Posarem en antecedents. El Ple municipal en sessió ordinària celebrada el 21 de maig de 2026 va aprovar inicialment aquest pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2026. L'acord ha estat sotmès a 15 dies hàbils d'exposició pública mitjançant l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, i en data 14 de juny, amb registre d'entrada 2568, la senyora Ana María Aragón Mora, en representació del grup municipal de no adscrits presenta la reclamació a l'acord d'aprovació inicial al pressupost general per a l'exercici 2026. A partir d'aquí, coneixeu aquestes al·legacions, i una mica passaríem a la resposta d'aquestes al·legacions.

En resposta a l'al·legació 1 sobre l'omissió d'una obligació exigible derivada d'una sentència judicial ferma: Amb data 15/03/2023, es va dictar sentència judicial contra La Cala Gestió mitjançant la qual se la condemnava a satisfer la quantitat de 306.750€ a l'empresa Benito Arnó e Hijos. I amb data 15/02/2024, la secció tercera de l'Audiència Provincial de Tarragona va dictar sentència, 87/2024, en el recurs d'apel·lació, estimant parcialment el recurs d'apel·lació interposat per l'entitat i fixant una condemna líquida total de 240.897€. Contra aquesta resolució, la part demandant va interposar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, i amb data 15/04/2026 2026, el Tribunal Suprem va acordar la inadmissió del recurs de cassació per no acreditar-se l'existència d'interès cassacional. Com a conseqüència de l'anterior, la sentència 87/2024 de l'Audiència Provincial de Tarragona ha adquirit fermesa, quedant fixada definitivament l'obligació de pagament de 240.897€ sense perjudici dels interessos i altres conceptes accessoris que, si escau, resultin exigibles d'acord amb les resolucions judicials dictades. Des de l'exercici 2015 es troben obligacions pendents de pagament per a aquest procediment de Benito Arnó e Hijos SAU la quantitat de 658.643€, quantitat que és més que suficient per fer front a la sentència ferma de 240.897€ i els interessos legals que corresponguin des del dia de la interposició de la demanda fins al dia del pagament efectiu. És per això que es desestima aquesta al·legació, perquè no existeix cap omisió de l'obligació de consignar

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0007 Data: 30/07/2026

Codi Validació: 9FDZY56ES2ZMR6JZC5CWSZ9S5
Verificació: <https://ametlla.mar.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 16





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

pressupostàriament aquest passiu al pressupost del 2026 ja que es va consignar al pressupost del 2015.

En quant a les al·legacions 2 i 3 sobre l'exclusió indeguda de l'obligació de perímetre de consolidació del pressupost general provocat per la sobrevaloració dels interessos derivats de la venda de les parcel·les del PAU Sant Jordi: Els ingressos previstos per alineació de les parcel·les del sector PAU Sant Jordi es basen en un valor mínim de referència calculat pel tècnic municipal que no implica que aquest valor pugui ser superior una vegada realitzada la subhasta corresponent. Existeixen antecedents a l'exercici 2025, en concret la subhasta de la parcel·la 3F del PAU Sant Jordi, que el preu de sortida calculat pel tècnic municipal va ser considerablement inferior respecte a l'alineació definitiva de la parcel·la. A més a més, el pressupost de La Cala Gestió és un pressupost orientatiu i no obligatori. Per això es desestimen les al·legacions 2 i 3 per tot l'exposat.

I en referència a l'al·legació 4, que és definitiva, vistes les argumentacions de les al·legacions anteriors i en quant a l'afirmació de que es produeix un desequilibri pressupostari, aquesta afirmació no és correcta per tot l'argumentat als punts anteriors.

Aquest és l'informe d'intervenció, el qual demostra clarament que aquestes al·legacions són només eines polítiques per embrutar, per posar confusió, per continuar amb el vostre paper d'intentar posar dificultats a que la Cala, a que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar faci els passos que toca per a acabar amb èxit el mandat actual.”

En fase de debat la senyora de l'Amo fa ús de la paraula: “Bé, comentar primer de tot que el grup de Junts mai, en cap legislatura, ha presentat al·legacions al pressupost, per molt que vulguin inventar relacions i, bé, com comentava el senyor Espuny, que si és l'amic, que si coneixem a no sé qui, que si és l'assessor de no sé quants, el grup de Junts mai ha presentat al·legacions al pressupost i, per tant, sobre tot això, demanar que no es diguin mentides, només cal repassar tots els actes referents a les aprovacions o aquells plens que s'han debatut els pressupostos i es veurà clarament que mai s'ha presentat cap al·legació al pressupost. Això no vol dir que no es pugui fer, evidentment, és totalment legal presentar. Vostès mateixos van ser protagonistes de totes les al·legacions que van presentar els dos anys que vam presentar nosaltres els pressupostos. Per tant, el que vostès fan no ho vulguin encolomar als altres. D'altra banda, nosaltres votarem en contra de la desestimació de les al·legacions perquè, malgrat no presentar nosaltres aquestes al·legacions, sí que són les justificacions. Per molt que no les haguéssim presentat, si estem d'acord, estem d'acord. I com vostè ha dit, nosaltres ja vam justificar al pressupost que eren aquests punts, entre altres, els que feien que no votéssim a favor. Si no haguessin tocat res, si haguessin estat quiets, el pressupost ja faria mesos que estaria executant-se. Per tant, nosaltres votarem en contra de la desestimació de les al·legacions.”

La senyora Aragón diu: “Bé, com he dit, no he tingut temps ni de mirar-me la

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0007 Data: 30/07/2026

Codi Validació: 9FDZY56ES2ZMR6JZC5CWSZ9S5
Verificació: <https://ametlla.mar.es/validador/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 16





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

desestimació. Com he dit abans, no es justifica la urgència en menys de 24 hores, i menys, ja t'he dit, no he tingut temps ni de mirar-me-les. Per tant, votaré en contra.”

El senyor de la Fuente diu: “No, molt simple, és que és necessària la pluralitat política quan s'argumenta, i també ho és la responsabilitat i convertir cada decisió municipal d'un tràmit en un fre constant és una manera de fer política. Està clar que discrepar és legítim, però bloquejar sistemàticament no tant. Llavors, simplement, el que han volgut és retardar aquests pressupostos un mes més, guanyar una miqueta més de cara a les eleccions, però nosaltres una vegada aquests pressupostos els acabem d'aprovar, doncs ens centrarem en les solucions, que és el que ens pertoca fer a cadascú, nosaltres des de l'equip de govern i altres des de l'oposició, i com a equip de govern hem de tirar milles.”

El senyor Espuny diu: “Simplement, a les paraules de la senyora del Amo no contestaré. Simplement diré que mentides no en dic cap, i en les seves paraules ha dit una frase, una altra vegada, a confondre i a no dir la veritat. Acaba de dir, faríem si no hagués sigut per no sé què, de les al·legacions o pels entrebancs de l'oposició, faria mesos que el pressupost estaria executant-se. Faria mesos? Vam trobar el pressupost pendent d'aprovació, l'hem aprovat, i ara l'únic que hem fet o fem és endarrerir-ho com a mínim, el mínim possible, perquè si el dia 17 se va acabar la fase d'exposició pública, avui passarem a l'aprovació definitiva i podrem iniciar la seva execució. Per tant, no faria mesos que estaria el pressupost executant-se, si fos o perquè va estar a les mans de l'equip anterior. És que no van fer absolutament res, i l'oposició tampoc va posar cap entrebanc perquè el poguessin aprovar ràpidament. Ells sabran els problemes que van tindre, sabran quan van aprovar el pressupost, quan se va enviar a Madrid, etcètera, però nosaltres no vam fer res. I ara, precisament, passa a aprovar-se. Per tant, no digui que si per la feina o pels entrebancs o per l'activitat política que hagi pogut tindre l'oposició, si no fos per això, el pressupost faria mesos que estaria executant-se. No faria mesos que estaria executant-se, faria no res, perquè el vam trobar per aprovar, el vam aprovar, i ara, un dia o dos després d'acabar-se el període d'informació pública, el ficarem en marxa el més ràpid possible per donar sortida a totes les necessitats del poble.”

L'alcalde diu: “Des de l'alcaldia, dir que és absolutament necessari que poguéssim tirar endavant amb aquest pressupost, un pressupost que hagués hagut d'estar aprovat fa molts mesos. Nosaltres només estem al govern des del 17 d'abril, i hem fet tot el possible perquè aquest pressupost tiri endavant. Ho hem fet amb lògica. Si hem canviat alguna cosa era perquè vèiem que no hi havia la seguretat de segons quins ingressos que es preveïen en aquella primera proposta. Això no vol dir que amb nous ingressos puguin haver-hi diferents modificacions, però la prudència era aquesta. I sí, els canvis que hem fet també han sigut incorporar totes aquelles obres que necessitaven, d'alguna forma, complementar-se definitivament amb l'aprovació d'aquest pressupost, que serà gràcies a aquest pressupost que es podran acabar realitzant tot el volum d'obres d'inversió que havia programat.”

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0007 Data: 30/07/2026

Codi Validació: 9FDZY56ES2ZMR6JZC5CWSZ9S5
Verificació: <https://ametlla.mar.es/administracio.ca/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 16





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la següent proposta d'acord:

ANTECEDENTS

1. El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de maig de 2026 , va aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2026. L'acord ha estat sotmès a 15 dies hàbils d'exposició pública, mitjançant anunci del BOP nº 4713, de data 27 de maig de 2026.
2. En data 14 de juny de 2026, amb registre d'entrada 2568, la senyora Ana Maria Aragon Mora en representació del grup municipal de "no adscrits", presenta reclamació a l'acord d'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2026.

FONAMENTS DE DRETS

- I. Legitimació dels interessats per presentar reclamacions al Pressupost General.** Tenen la consideració d'interessats els relacionats a l'apartat primer de l'article 170 del TRLHL:
 - a) Els habitants al territori de l'entitat local respectiva.
 - b) Els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori de l'entitat local.
 - c) Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment constituïdes per vetllar per interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són propis.
- II. Causes admissibles de reclamació.** L'article 170 del TRLHL al seu apartat segon, estableix que únicament es podran presentar reclamacions pels següents motius:
 - a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s'ha ajustat als tràmits que estableix aquesta Llei.
 - b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l'entitat local, en virtut d'un precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
 - c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són manifestament insuficients o bé d'aquestes respecte a les necessitats per a les quals estigui previst.
- III. Al·legacions.** Reclamació presentada per Ana Maria Aragón Mora en

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0007 Data: 30/07/2026

Codi Validació: 9FDZY56ES2ZMR6JZC5CWSZ9S5
Verificació: <https://ametlla.mar.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 16





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

representació del grup municipal de “no adscrits”, registre nº 2568 de data 14 de juny de 2026.

Síntesi: Es presenten 4 punts d'al·legacions:

- a) *Omissió d'una obligació exigible derivada d'una sentència judicial ferma.*
- b) *L'exclusió indeguda d'aquesta obligació del perímetre de consolidació del Pressupost General.*
- c) *La sobrevaloració dels ingressos derivats de la venda de les parcel·les del PAU Sant Jordi;*
- d) *Situació real de desequilibri pressupostari.*

INFORME

I. Legitimació dels interessats per presentar reclamacions al Pressupost General.

La Sra. Ana Maria Aragón Mora com a regidora del grup municipal de “no adscrits” compleixen amb la legitimació prevista per llei (art.170 de la LRHL).

II. Causes admissibles de reclamació

1. En resposta a l'al·legació 1 sobre l'omissió d'una obligació exigible derivada d'una sentència judicial ferma:

Amb data 15 de març de 2023 es va dictar sentència judicial contra la Cala Gestió, EPE mitjançant la qual se la condemnava a satisfer la quantitat de 306.750,62€ a l'empresa Benito Arnó Hijos, SAU.

En data 15 de febrer de 2024, la Secció 3a de l'Audiència Provincial de Tarragona va dictar la Sentència núm. 87/2024 en el recurs d'apel·lació 480/2022-D, estimant parcialment el recurs d'apel·lació interposat per l'entitat i fixant la condemna líquida total en 240.897,26 euros.

Contra aquesta resolució, la part demandant va interposar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, i en data 15 d'abril de 2026, el Tribunal Suprem va acordar la inadmissió del recurs de cassació per no acreditar-se l'existència d'interès cassacional.

Com a conseqüència de l'anterior, la sentència 87/2024 de l'Audiència Provincial de Tarragona ha adquirit fermesa quedant fixada definitivament l'obligació de pagament de 240.897,26 euros, sense perjudici dels interessos i altres conceptes accessoris que, si escau, resultin exigibles d'acord amb les resolucions judicials dictades.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0007 Data: 30/07/2026

Codi Validació: 9FDZY56ES2ZMR6JZC5CWSZ9S5
Verificació: <https://ametlla.mar.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 16





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Des de l'exercici 2015 es troben obligacions pendents de pagament per aquest procediment a Benito Arnó e Hijos, SAU la quantitat de 658.643,13€, quantitat més que suficient per fer front a la sentència ferma de 240.897,26 euros i els interessos legals que corresponguin des de el dia de interposició de la demanda fins el dia de pagament efectiu.

Es per tot això que es desestima l'al·legació. No existeix cap omissió de l'obligació de consignar pressupostàriament aquest passiu al pressupost del 2026 ja que es va consignar al pressupost del 2015.

2. En quan a les al·legacions 2 i 3 sobre l'exclusió indeguda de l'obligació del perímetre de consolidació del Pressupost General provocat per la sobrevaloració dels ingressos derivats de la venda de les parcel·les del PAU Sant Jordi.

Els ingressos previstos per l'alineació de les parcel·les del sector PAU Sant Jordi es basen en un valor mínim de referència calculat pel tècnic municipal que no implica que aquest valor pugui ser superior una vegada realitzada la subhasta corresponent.

Existeixen antecedents a l'exercici 2025, en concret la subhasta de la parcel·la 3F del PAU Sant Jordi, que el preu de sortida calculat pel tècnic municipal va ser considerablement inferior respecte a l'alineació definitiva de la parcel·la.

A més a més, el pressupost de la Cala Gestió EPE, és un pressupost orientatiu, no obligatori.

Es desestimen les al·legacions 2 i 3 per tot l'exposat.

3. En referència a l'al·legació 4, vistes les argumentacions de les al·legacions anteriors i en quan a l'afirmació de que es produeix un desequilibri pressupostari, aquesta afirmació no es correcta per tot l'argumentat als punts anteriors.

PROCEDIMENT

De presentar-se reclamacions contra l'aprovació inicial del Pressupost, el Ple disposa d'un mes per a la seva resolució.

El Ple aprova únicament la resolució de les reclamacions, una vegada resoltes el Pressupost definitivament aprovat serà publicat al Butlletí Oficial de la Província. Contra l'aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se, recurs contenciós administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes de dita jurisdicció.

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0007 Data: 30/07/2026

Codi Validació: 9FDZY56ES2ZMR6JZC5CWSZ9S5
Verificació: <https://ametlla.mar.es/administracio.ca/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 16





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

El Ple, amb el vot favorable de set membres (5 ERC, 1 PSC i 1 ENTESA) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i sis vots en contra (5 JUNTS i 1 NO ADSCRIT), **ACORDA:**

PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades en data 14/06/2026 (RE 2568) per la Sra. Ana Maria Aragón Mora, en representació del Grup municipal “no adscrits”, per entendre que no s’ajusten a cap dels motius establerts a l’article 170 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

SEGON. Notificar a la Sra. Ana Maria Aragón Mora l’acord aprovat pel Ple de la Corporació.

03. Expedient 1065/2026. Estudi i aprovació definitiva, si s’escau, del pressupost general i plantilla de personal per a l’exercici 2026.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària

A favor: 7, En contra: 6, Abstencions: 0, Absents: 0

L'alcalde fa una explicació del present punt de l'ordre del dia: “Una vegada votada la urgència i la forma extraordinària de la celebració d'aquest plenari, una vegada resoltes les al·legacions que havien presentades, ara toca estudi i aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla personal per a l'exercici 2026. Bé, és un pressupost que ja hem debatut sobradament amb aquell Ple on era abans de les al·legacions, presentàvem a aprovació inicial aquest document, un document que farà possible, entre altres, que poguéssim veure com tanquem expedients i s'acaben obres com l'espai Cuina de Mar, com el projecte d'aigua i biomassa, entre altres, del Fons de Transició Nuclear, tanca l'expedient també de la construcció de l'escola de música, les accions de millora energètica, com sabeu, els nous pàrquings, instal·lacions fotovoltaiques, el pla de mobilitat entre cales, el vehicle elèctric, el pla de gestió de platges i de platges intel·ligents, el nou aparcament dissuasiu, l'adquisició del parc del Bon Repòs també, que és una obligació que tenim i que en dos exercicis ho tindrem ja enllestit, en aquelles obligacions d'aquells governs de majories absolutes de Convergència, aquelles actuacions que fèiem però que no pagàvem i ara ens toca pagar, i altres actuacions com, per exemple, els sistemes d'aigua, la renovació de les canonades d'aigua del Passeig Marítim, de l'Avinguda Amistat, també el Pau Casals o Santiago Rusiñol. Tot això contempla, entre altres, no parlo només després del que és el funcionament i els serveis que tan necessaris són, com la policia, com el Servei d'Urgències Municipal, tot això, aquest pressupost, farà possible que poguéssim acabar aquest any. Un any, penseu que això ho aprovem a mitjans de juny, abans de Sant Pere, això és quasi inaudit. Hem d'intentar que aquests pressupostos poguéssim fer-ho el més aviat possible. Però, com hem dit, nosaltres arribem quan arribem i ens posem a treballar fins tindre aquest document en marxa. Per això, torno a insistir, demano la bona voluntat de tots perquè pugui haver una gran majoria que doni llum verda a aquest document que proposem, una vegada resoltes aquestes al·legacions, de forma clara i concisa per part dels serveis tècnics d'Intervenció”

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0007 Data: 30/07/2026

Codi Validació: 9FDZY56ES2ZMR6JZC5CWSZ9S5
Verificació: <https://ametlla.mar.es/validador>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 16





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

En fase de debat fa ús de la paraula la senyora del Amo: “Bé, el nostre vot continuarà sent en contra, no cap altra opció. La justificació seria la mateixa que vam fer en el seu moment. I sí, faria mesos que estaria executant-se aquest pressupost perquè, si no haguessin tocat res, a finals d'abril, quan vau entrar al govern, s'hagués pogut aprovar perfectament perquè llavors sí que haguéssim aprovat per part de Junts el pressupost i, per tant, es podria anar funcionant ja amb el nou pressupost. Recordar que els projectes dels Next Generation o dels Fons de Transició Nuclear no corrien cap perill perquè estaven ja inclosos a les modificacions de crèdit que es van fer a principis d'any, del gener, amb la pròrroga del pressupost del 2025. No és degut a aquesta demora extraordinària perquè sí que és veritat que mai s'ha vist que a finals de juny haguem d'aprovar el pressupost. Ja us ho torno a dir, a finals d'abril s'hagués pogut aprovar perfectament. Són dos mesos que porteu de retard. **I la justificació és la que ja vam dir, no compartim que es pressupostin 475.000 €, gairebé, per la venda de les parcel·les de Sant Jordi d'Alfama quant la valoració tècnica són vora 250.000 €. Per tant, és una sobrevaloració d'aquestes possibles subhastes.** Que se subhasti i que se puguin treure més diners o no, això és una cosa que no es pot saber. Per tant, ha d'estar fixat en una valoració tècnica, que és la que tenim. I tampoc compartim que no s'hagi previst el fet de tindre la sentència judicial ferma, perquè d'aquests 240.000 €, 40.000 € aproximadament correspon a l'obra, que sí que està reconeguda al pressupost del 2015 com a obligacions per part de La Cala Gestió per l'empresa, però la resta, els 199.000 i escaig d'euros, correspon a una indemnització, i en qüestió d'indemnització sí que creiem que s'ha de tindre o s'ha d'incloure al pressupost de La Cala Gestió. Per tant, les raons són les mateixes que vam dir al seu moment i continuem defensant una gestió rigorosa i responsable. Per tant, votarem en contra.”

La senyora Aragón diu: “Només volia dir el mateix que ha dit la senyora del Amo, estic d'acord amb tot el que ha dit i el meu vot continuarà sent en contra. Ja és un pressupost que ja es va debatre, com has dit, i no crec que continuem donant-li més voltes.”

El senyor de la Fuente diu: “Un cop vistes les al·legacions i la resposta, jo, almenys el Partit Socialista i la part que estem al govern, queda sense queda clar exactament quin és aquest desequilibri, almenys pressupostari. No s'acaba d'entendre. Aquestes qüestions que diu de que ens haviem de quedar quiets, clar, que ens podíem quedar quiets, 14 mesos ens podíem quedar quiets, però no. Resulta que tenim l'interès de que el poble tiri endavant, hi ha projectes importants. Vostès se cansen d'anar a diferents mitjans a dir que estem carregant-nos l'ambulància, que ens estem carregant la policia. I el que estan fent vostès, precisament, endarrerint aquests pressupostos, és consolidar les 5 places de policia que, per exemple, teníem ja previstes dins d'aquest pressupost. Per un costat van dient una cosa i per darrere en fan una altra. O, com que ens volem carregar l'ambulància, tot el contrari, aquest Ajuntament té el màxim interès en seguir tenint aquest servei d'emergències municipals, reforçant-lo i donant-li més sentit, sobretot de cara a les noves necessitats que té el poble. Des de l'alcaldia, des de la resta de regidories volem donar tot el nostre absolut suport al servei d'emergències municipals perquè ens hem d'adaptar al nou canvi climàtic, a les necessitats de protecció civil, a les necessitats socials que té el poble, ens estem envellint, i són treballadors municipals que,

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0007 Data: 30/07/2026

Codi Validació: 9FDZY56ES22MR6JZC5CWSZ9S5
Verificació: <https://ametlla.mar.es/validador>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 16



Ajuntament de l'Ametlla de Mar



Ajuntament de l'Ametlla de Mar

de poder aconseguir aquests 400.000€, perquè és possible, hem fet el pressupost que hem fet en quant a l'obtenció d'aquests recursos per part de la venda de les parcel·les, que crec que no ens anirem gaire, si la cosa va normal.”

Fa ús del segon torn de paraula la senyora del Amo dient: “En resposta al que diu el senyor Espuny, el pressupost va arribar de Madrid dies abans de Setmana Santa, per tant, no es podia aprovar al gener. Ja ho sabeu, no cal tornar-ho a repetir. Se va arribar la conformitat amb les prescripcions de les reduccions de despesa i d'ingressos dies abans de Setmana Santa, i per tant, davant d'aquests dies de vacances, va ser impossible, per part d'Intervenció, portar a terme aquests ajustos que ens demanaven. I acte seguit, de fet, abans de Setmana Santa també, vam presentar la moció. Per tant, crec que era de sentit comú que l'equip que marxàvem o que sortíem de govern no aprovéssim el pressupost i deixar en mans del que entrava la seva aprovació. I s'hauria pogut aprovar exactament igual amb els ajustos que, evidentment, demanava Hisenda, i s'hagués pogut aprovar, és veritat, dos mesos no, un mes i mig, perquè s'hagués aprovat per part de tots els integrants del consistori i ningú hagués ficat al·legacions i no s'hagués retardat la seva aprovació. Per tant, sí que és possible, perquè al final d'aprovar-ho a l'abril o al maig o quasi al juliol, és molt de temps, i com bé diuen, no s'ha vist mai que quasi al juliol no tinguéssim encara els pressupostos. I això que va dient dels 400.000 €, no sé què veu de fosc, *si una empresa a la subhasta ha volgut pagar, que sí que coincideixo amb vostè, que és una sobrevaloració de 400.000 €, però això no ens correspon a l'Ajuntament, com si haguéssim volgut pagar 1.000.000€ per una parcel·la, aquí ni entrem ni sortim. La qüestió és que la subhasta ha de sortir segons la valoració tècnica, i és el que també ha d'incloure els pressupostos, aquestes valoracions, si se té la necessitat o la voluntat de fer la subhasta d'aquestes parcel·les. I és això el que s'estava debatent, i és això el que nosaltres creiem que hi ha una sobrevaloració que el pressupost s'hauria d'haver ficat la que el tècnic municipal va fer, l'última que es va fer, que va ser sobre 240.000 € o 250.000 €, ara no recordo exactament, però la realitat és que hi ha una sobrevaloració d'aquestes parcel·les i és el que nosaltres no trobem bé.”*

L'alcalde diu: “Per concloure el debat, dic que el resultat és el que és. Estigués el pressupost retingut a Madrid o no ho estigués, el resultat és el que és. L'anterior govern va ser incapaç d'aprovar un pressupost, i ni a gener, ni a febrer, ni tampoc al març, ni tampoc a l'abril. Per això penso que coneixent i sabent de la importància, perquè vostès han estat quasi 3 anys aquí governant, encapçalant aquest ajuntament, hauríeu de ser més comprensibles, més sensibles al que proposa aquest pressupost de cara a la gent del poble, perquè, encara que en part exhaurit, poguéssim veure concloses totes aquestes obres. Jo el que també veig és que, tot i que les al·legacions les hagi presentat la regidora no adscrita, la defensa que vostè, com a portaveu de Junts, en fa del contingut de les al·legacions, més que la regidora no adscrita. I penso que això diu moltes coses. També veurem quins passos porta a partir de l'aprovació d'aquest pressupost, si anem més enllà, com anuncia les al·legacions, i si recull algun dels argumentaris que la portaveu de Junts ha utilitzat en respecte a aquells continguts quan parlem de contindre o no contindre aquells recursos que nosaltres, i la interventora defensa que estàvem contemplats al pressupost del 2015 i la portaveu de Junts, ens ha donat una explicació,

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0007 Data: 30/07/2026

Codi Validació: 9FDZY56ES2MR6JZC5CWSZ9S5
Verificació: <https://ametlla.mar.es/validador/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 16



La senyora del Amo comenta que als pressupostos s'ha de posar el preu que s'esmenta a la valoració tècnica, no el que el regidor d'Hisenda cregui que és el correcte.



Ajuntament de l'Ametlla de Mar

amb la seva coherència de per què creu i defensant aquestes al·legacions. I et dic, la felicito, perquè ho ha defensat millor que la proponent, la regidora no adscrita. Però jo torno a referir-me que l'important és que tinguéssim pressupost, que poguéssim tancar tots aquests projectes, que poguéssim donar servei. I d'aquí també, des de l'alcaldia, des del govern, el que demanem i el que proposem també és aquesta ma estesa a l'oposició per a que féssiu polítiques constructives que ajudin a tirar el poble endavant. A partir d'aquí, passem a votació del punt tercer d'estos pressupostos de forma definitiva.”

Tot seguit se sotmet a votació ordinària la següent proposta d'acord:

ANTECEDENTS

1. El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 21/05/2026, va aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2026.
2. L'edicta d'exposició pública, fou publicat en el BOP del dia 27 de maig de 2026, nº 4713 i al tauler d'anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils.
3. Durant el període d'exposició pública de l'acord, la Sra. Ana Maria Aragón Mora en representació del Grup Polític “no adscrits”, ha presentat reclamació al pressupost del 2026 en temps i forma:

Escrit registre d'entrada de 14 de juny de 2026 número 2568.

Síntesi: Es presenten 4 punts d'al·legacions:

- e) *Omissió d'una obligació exigible derivada d'una sentència judicial ferma.*
 - f) *L'exclusió indeguda d'aquesta obligació del perímetre de consolidació del Pressupost General.*
 - g) *La sobrevaloració dels ingressos derivats de la venda de les parcel·les del PAU Sant Jordi;*
 - h) *Situació real de desequilibri pressupostari.*
4. En sessió plenària de 19 de juny de 2026 s'ha aprovat desestimar la reclamació presentada per la Sra. Ana Maria Aragón Mora per entendre que no s'ajusten a cap dels motius establerts a l'article 170.

Vist els informes de la intervenció municipal sobre l'aprovació inicial i la resolució de les al·legacions presentades

El Ple, amb el vot favorable de set membres (5 ERC, 1 PSC i 1 ENTESA) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i sis vots en contra (5 JUNTS i 1 NO ADSCRIT), **ACORDA:**

ACTA DEL PLE
Número: 2026-0007 Data: 30/07/2026

Codi Validació: 9FDZY56ES2ZMR6JZC5CWSZ9S5
Verificació: <https://ametlla.mar.es/administracio.ca/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 16





Ajuntament de l'Ametlla de Mar

PRIMER. Aprovar definitivament el Pressupost General per a l'exercici 2026, amb conformitat amb el projecte aprovat inicialment en sessió plenària de data 21 de maig de 2026 i d'acord amb el resum següent:

PRESSUPOST 2026				
	INGRESSOS		DESPESES	
	imports	%	imports	%
capítol 1	5.022.240,52	25,926330	5.905.541,77	30,486199
capítol 2	542.794,25	2,802069	5.146.197,02	26,566231
capítol 3	5.365.654,44	27,699137	214.571,81	1,107685
capítol 4	3.631.888,19	18,748909	2.177.554,83	11,241199
capítol 5	196.059,83	1,012120	73.000,00	0,000000
capítol 6	0,00	0,000000	4.979.781,17	25,707142
capítol 7	802.823,51	4,144419	0,00	0,000000
capítol 8	3.809.736,59	19,667017	0,00	0,000000
capítol 9	0,00	0,000000	874.550,73	4,514696
op. corrents	14.758.637,23	76,188565	13.516.865,43	69,778162
op. de capital	4.612.560,10	23,811435	5.854.331,90	30,221838
TOTAL	19.371.197,33	100	19.371.197,33	100

GRAU D'ANIVELLAMENT PRESSUPOSTARI:	0,00
---	-------------

TERCER. Publicar l'aprovació definitiva del Pressupost General per a 2026 i la plantilla de personal mitjançant anunci al BOP i en el tauler d'anuncis.

QUART. Notificar a la Sra. Ana Maria Aragón Mora l'acord aprovat pel Ple de la Corporació.

CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com a l'òrgan competent de la Comunitat autònoma.

Tot seguit l'alcalde aixeca la sessió.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

